

1000151-36.2022.8.26.0338

Classe: Habeas Corpus Criminal

Assunto: Constrangimento ilegal

Magistrado: Cristiano Cesar Ceolin

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... que foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado e tortura. Alegam, ainda, morosidade das investigações, já que houve um lapso temporal de um ano entre o início das investigações e a impetração do habeas corpus, no qual, sendo certo que a autoridade coatora não logrou êxito em comprovar os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, de modo que falta, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

Foro de Mairiporã

1ª Vara

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780, Mairiporã - SP - cep 07600-225

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1000151-36.2022.8.26.0338 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000151-36.2022.8.26.0338

Classe - Assunto

Habeas Corpus Criminal - Constrangimento ilegal

Impetrante e Ministério Público:

Anderson da Costa Gadelha e outro

Paciente (Passivo):

GADELHA, registrado civilmente como Jorge Martins Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cristiano Cesar Ceolin

Vistos.

ANDERSON DA COSTA GADELHA e ANDRÉ DO ESPIRITO SANTO LIMA impetraram o presente habeas corpus em favor de JORGE MARTINS PAULO contra ato do ilustre Dr. Delegado de Polícia do 1º Distrito de Mairiporã. Em suma, os impetrantes alegam que, no dia 9 do mês de março de 2021, na sede do Plantão Policial do 01º Distrito Policial de Mairiporã, o Dr. Delegado de Polícia Fábio de Souza Nishiyama lavrou Auto de Prisão em Flagrante delito em desfavor do ora paciente, Jorge Martins Paulo, bem como em desfavor de Luiz Felipe dos Santos Vieira e Patrik Roni Moreira Almeida, que foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado e tortura. Alegam, ainda, morosidade das investigações, já que houve um lapso temporal de um ano entre o início das investigações e a impetração do habeas corpus, no qual, sendo certo que a autoridade coatora não logrou êxito em comprovar os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, de modo que falta, dessa forma, justa causa para legitimar o oferecimento de eventual denúncia pelo Ministério Público. Assim, alegam que caracterizado estaria o excesso de prazo. Com tais fundamentos, pugnam pela concessão da ordem de habeas corpus, para trancar o presente inquérito em questão.

A D. Autoridade apontada coatora apresentou informações (p. 105/107). Em síntese,

aduziu que (i) no dia 09 de março de 2021, por volta das 10h, policiais civis, representantes do Ministério Público e funcionários da Vigilância Sanitária do município de Mairiporã efetuaram uma vistoria na clínica para recuperação de dependentes químicos e de álcool de nome fantasia "Parque dos Milagres", (ii) no local, dentre os funcionários que lá se encontravam, estava Jorge Martins Paulo, o qual, em seu interrogatório, informou ser o coordenador da referida clínica, (iii) os policiais em exercício nesta Distrital localizaram medicamentos de uso controlado, os quais estavam em baixo da cama que pertencia a J. M. P., (iv) além disso, ficou provado que alguns pacientes da clínica foram vítimas de agressões físicas e psicológicas praticadas com um pedaço de madeira, sob o pretexto de disciplina e punição; (v) J. M. P. foi apontado como um dos agressores, (vi) com relação ao crime de cárcere privado, ficou comprovado que os pacientes, mesmo contra suas vontades, eram trancados dentro dos quartos, (vii) o auto de prisão em flagrante delito deu origem ao inquérito policial nº 2067397-90.2021.030228 e ao processo nº 1500684-60.2021.8.26.0535, (viii) na data de 14 de maio de 2021, foram juntados os laudos periciais faltantes, dando-se por finalizada a fase investigatória com relação aos indiciados.

O Ministério Público se manifestou às págs. 89/92, pela não concessão da ordem de habeas corpus e, subsidiariamente, pela denegação.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, consigna-se ser cediço que o Habeas Corpus, previsto no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, é o instrumento hábil para resguardar o direito de locomoção contra ato ilegal, de forma repressiva ou preventiva, tendo sido, inclusive, utilizado como método profilático para trancamento de investigações, tal como pretende o impetrante.

Nesta última faceta, o "Habeas Corpus Profilático", ou seja, com o intuito de trancamento de investigações, não é passível de utilização indiscriminada, sendo apenas cabível em situações nas quais haja manifesta ilegalidade.

Neste sentido:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática do STJ. 3. Supressão de instância. 4.

Alegado constrangimento ilegal por determinação judicial de abertura de inquérito policial para verificação de possível cometimento de crime de desobediência.

Inexistência. 5. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. (STF, HC 165781 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)

HABEAS CORPUS. Pretensão de trancamento de inquérito policial que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão na sede de entidade presidida pelo paciente. Não cabimento. Ausência de ato coator proferido pelo d. juízo a quo contra a liberdade de locomoção do paciente que autorize o conhecimento do writ.

Não conhecimento do habeas corpus. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 0001502-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)

HABEAS CORPUS Trancamento do inquérito policial - Inadmissibilidade - Cabimento somente ante a atipicidade do fato ou patente ilegalidade - Impossibilidade de exame de provas - Indícios de autoria - Ausência de coação ou violência - Ordem denegada - (voto n. 8253). (TJSP; Habeas Corpus Criminal 0294875-66.2009.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.2.3 - HC, MS, HD e MC; Data do Julgamento: 26/01/2010; Data de Registro: 03/02/2010)

Nesta senda, em sede de Habeas Corpus, não incumbe ao Juízo examinar provas e adentrar no mérito acerca da prática ou não de fato típico pelo paciente, mas sim perquirir sobre eventual constrangimento ilegal que estaria ele sofrendo, em razão

do ilegal trâmite de inquérito policial.

No caso, na mesma linha do que observado pelo Ministério Público, tem-se o seguinte:

(i) a atipicidade alegada pelo impetrante não se verifica, especialmente ao analisar todas as provas já constantes nos autos.

(ii) não se verifica qualquer excesso de prazo no trâmite do inquérito ou para se oferecer denúncia;

(iii) a instauração de inquérito policial não se caracteriza como constrangimento ilegal, pois presentes indícios de autoria e de materialidade. Tal instauração era, inclusive, dever do Sr. Delegado de Polícia, ora impetrado;

(iii) por fim, compulsando-se os autos nº 1500684-60.2021.8.26.0535, acima referido, vê-se que a D. Autoridade Policial, após as diligências que entendeu necessárias, apresentou seu Relatório Final, tendo somente prosseguido naqueles atos a pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal.

Em suma, além de não se vislumbrar desídia da Autoridade Policial, no caso em análise, não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses excepcionais que dão ensejo ao trancamento de inquérito policial com relação ao paciente.

Ante o exposto, denega-se a presente ordem de Habeas Corpus.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Ciência ao Ministério Público e à D. Autoridade Policial Coatora.

P.I.

Mairiporã, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA